

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1377/2535

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

โจทก์

นายสมเจตหรือไข่ ศรีสุข

จำเลย

นายสมเจตหรือไข่ ศรีสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยมีความประสงค์จะขอให้ศาลออกหมายเด็ดขาดให้แก่จำเลย เนื่องจากจำเลยไม่มี ความประสงค์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นฎีกาอีกต่อไป และจำเลยขอ คัดสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อย่างละ 3 ชุดไปรดออนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 106)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีในชั้นฎีกาอีกต่อไป แปลความได้ว่าจำเลยขอถอนฎีกาจึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ และอนุญาตให้จำเลยคัดสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ตามคำร้อง

พิจารณาแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีในชั้นฎีกาอีกต่อไป แปลความได้ว่าจำเลยขอถอนฎีกาจึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ และอนุญาตให้จำเลยคัดสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ตามคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>